

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072124-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANTHONY DAVI DE SOUZA FREIRE

RECORRIDO: GERALDA BATISTA DE SOUZA

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CANABIDIOL. FORNECIMENTO. URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5072124-81.2024.4.02.5101

510014522227 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072124-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANTHONY DAVI DE SOUZA FREIRE

RECORRIDO: GERALDA BATISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face da decisão evento 171, DESPADEC1 dos autos originários que determinou a penhora online nas contas dos entes federados Réus para custeio do valor referente ao medicamento CANABIDIOL, conforme os menores orçamentos apresentados pela parte autora.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, alegando, em síntese, o potencial prejuízo ao Erário, em razão do valor elevado do tratamento e da constrição e a potencialidade para, uma vez acolhida, ocasionar grave lesão à ordem pública, ao estimular, pelo natural efeito atrativo, a proliferação de ações semelhantes.

Sustenta, ainda, ser totalmente descabida a determinação judicial de bloqueio de valores para a aquisição da medicação requerida na inicial, tendo o magistrado meios coercitivos para impor o cumprimento da tutela como a astreinte, por exemplo.

Por fim, sustenta que o o bloqueio dos valores poderá impedir a concretização de um determinado programa de saúde, prejudicando centenas, quiçá milhares de pessoas destinatárias do sistema de saúde, além da falta de razoabilidade no prazo fixado para cumprimento da obrigação.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a penhora on line e o bloqueio de numerário dos entes demandados em razão do não cumprimento do acórdão proferido por esta 6ª Turma nos autos do processo nº 5011675-60.2024.4.02.5101 que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam ao autor os medicamentos CANABIDIOL e ARIPIRAZOL, conforme prescrição médica.

*Ocorre que esta 6ª Turma também já se manifestou no sentido de que tanto o bloqueio de valores como a própria expedição de RPV expressam **corolários naturais da determinação de fornecimento in natura de medicamentos/insumos não cumprida**. Contudo, apesar da decisão colegiada ter deferido a tutela de urgência, os Réus não procederam ao cumprimento, ignorando as intimações feitas pelo juízo a quo.*

No caso específico dos autos originários, já ocorreu anteriormente o bloqueio de numerários do Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento da obrigação, contudo, o medicamento continua indisponível e o quadro clínico do autor, aparentemente, está mais gravoso (evento 168, PET1).

Logo, diante da necessidade urgente do medicamento, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, motivo pelo qual a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Salienta-se que embora as astreintes sejam mecanismos processuais adequados para compelir ao devedor o cumprimento da obrigação, na maioria dos casos, em especial na tutela à saúde, revelam-se medidas não suficientes, sendo cabível, por consequência, o bloqueio de verba pública, conforme entendimento do STJ:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES DE VERBA PÚBLICA. 1. **Cabível o bloqueio de verba pública em ação que se pleiteia o fornecimento de medicamentos de acordo com a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo.** 2. A decisão que determina o bloqueio de contas da União, sob qualquer rubrica, encontra-se em consonância com precedente do STJ.*

(TRF-4 - AI: 50027417020234040000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 14/03/2023, DÉCIMA TURMA).

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que, diferentemente do que alega a recorrente, não se está discutindo simplesmente o cumprimento final da sentença, mas sim, o cumprimento de obrigação de fazer deferida antecipadamente, sem implicar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos ao art. 17 da Lei 10.259/01.

Mutatis, mutandis, precedente desta 6ª Turma, processo nº 5033307-79.2023.4.02.5101, julgado à unanimidade em 21/06/2023.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão do efeito suspensivo ativo, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).